



**UNIVERSIDADE CATÓLICA
PORTUGUESA**

Aceitação da Herança

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto
Processo n.º 600/22.8T8FLG.P1

Trabalho I – Direito das Sucessões

Diogo Gaspar Sequeira

340119055

Faculdade de Direito | Escola do Porto
Abril, 2025

“Rei morto, rei posto” (expressão popular)

Nota Prévia

No âmbito da avaliação contínua da Unidade Curricular de Direito das Sucessões, sob a docência do Prof. Nuno Alonso Paixão, foi-nos proposta a elaboração de um trabalho escrito, cujo conteúdo incidisse sobre um dos temas abrangidos pelas unidades que compõem o programa da disciplina, a partir da sua concretização jurisprudencial. Para o efeito, optei pelo tema da aceitação do direito de suceder, tendo por base a análise do Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de dia 5 de dezembro de 2024 (Processo n.º 600/22.8T8FLG.P1, Relator: José Manuel Correia).

Índice

Nota Prévia.....	3
Índice.....	Error! Bookmark not defined.
Lista de Siglas e Abreviaturas.....	5
1. Descrição da situação jurídica controvertida subjacente ao conflito	6
2. Enquadramento legal do conflito sucessório	6
3. Questão jurídica sucessória	7
4. Núcleo principal do trabalho.....	8
5. Lista da Bibliografia utilizada.....	10

Lista de Siglas e Abreviaturas

Arts. – Artigos

Cfr. – Conforme

Cit. – Citado

CPC – Código Processo Civil

CCiv – Código Civil

DL – Decreto-lei

Segs. – Seguintes

V.g. – *Verbi grata*

1. Descrição da situação jurídica controvertida subjacente ao conflito

Descrevendo sumariamente o contexto fáctico subjacente ao caso em apreço, CC, de *cujus*, casado sob o regime de comunhão geral de bens com DD, morre em 2016, tendo deixado doze filhos sobreviventes deste casamento à data da abertura da sucessão, entre os quais a filha EE, casada com AA sob o regime de comunhão de adquiridos, que havia falecido em 2018. Deste último casamento, nasceram as filhas FF e GG.

Após o falecimento de EE, AA requereu o processo de inventário para partilha dos bens deixados por óbito do seu sogro, CC. No trâmite deste processo, foram citados os demais interessados, nomeadamente BB, que impugnou a legitimidade de AA para instaurar o mesmo, alegando, em síntese, que, uma vez que EE já havia falecido, AA não pode ser considerado interessado direto na partilha, por não ser herdeiro do inventariado ou cônjuge meeiro, tese essa que foi acolhida pelo tribunal de primeira instância. AA recorreu da decisão, alegando ser herdeiro do inventariado, por ter aceitado o direito de suceder que lhe foi transmitido, uma vez que EE faleceu sem ter aceitado ou repudiado a herança de CC. *Quid iuris?*

2. Enquadramento legal do conflito sucessório

De modo a tornar a exposição da questão jurídica controvertida mais elucidativa, torna-se necessário explicar determinados conceitos fundamentais em matéria de Direito das Sucessões, nomeadamente, o que se entende por “aceitação” e “transmissão” do “direito de suceder”. O direito de suceder é um “*direito potestativo instrumental*”¹, pelo que o sucessível chamado à herança, poderá incluí-la ou afastá-la do seu património, isto é, poderá aceitar ou repudiar a herança. Liminarmente, importa dizer que a aceitação e o repúdio², uma vez que a vocação sucessória se processa *ex lege* (artigo 2032.º do CCiv), são atos jurídicos unilaterais, não recetícios³, individuais⁴, livres⁵ - embora de conteúdo puro e simples (ou seja, insuscetíveis de oposição de condição ou termo, *ex vi* os arts. 2054.º, n.º1 e 2064.º, n.º1, ambos do CCiv) – indivisíveis⁶, irrevogáveis (arts. 2061.º e 2066.º do CCiv), que só podem ter lugar

¹ Cit. Luís A. CARVALHO FERNANDES, *Lições de Direito das Sucessões*, 4.ª Edição, Quid Iuris, 2012, p. 265.

² Apesar de serem “atos jurídico de sentido oposto”, *cit.*, Radinbranath CAPELO DE SOUSA, *Lições de Direito das Sucessões*, 2.ª Edição, II, Coimbra Editora, Limitada, 1986, p. 13., têm características em comum.

³ “(...) a sua eficácia não depende de serem levados ao conhecimento de terceiros ou de lhe serem comunicados”, *cit.*, Luís A. CARVALHO FERNANDES, *Lições de Direito das Sucessões*, 4.ª Edição, Quid Iuris, 2012, p. 268.

⁴ Isto é, “com autonomia de posições dos vários sucessíveis entre si, mesmo que instituídos ou nomeados conjuntamente – *cfr.* art. 2051.º do CCiv” *cit.*, Radinbranath CAPELO DE SOUSA, *Lições de Direito das Sucessões*, 2.ª Edição, II, Coimbra Editora, Limitada, 1986, p. 18.

⁵ Porque não existe uma obrigação legal num sentido positivo negativo, sem prejuízo da presunção legal do artigo 2049.º, n.º2 do CCiv, *cfr.* CAPELO DE SOUSA dá nota em *Lições de Direito das Sucessões*, 2.ª Edição, II, Coimbra Editora, Limitada, 1986, p. 19.

⁶ Uma vez que, conforme os arts. 2054.º, n.º2, 2064.º e 2249.º do CCiv, a herança e o legado não podem ser aceites ou repudiados só em parte, sem prejuízo do disposto nos arts. 2055.º, para a herança, e 2250.º, para o legado

após a abertura da sucessão (arts. 2028.º e 2032.º do CCiv), retroagem a este momento (arts. 2050.º, n.º2 e 2062.º do CCiv), e derivam ambos do direito de aceitar ou repudiar a herança, direito esse que, de acordo com o artigo 2058.º do CCiv, é hereditável.

Este último direito decorre do n.º 1 do artigo 2058.º do CCiv, segundo o qual «se o sucessível chamado à herança falecer *sem a haver aceitado ou repudiado*, transmite-se aos seus *herdeiros* o direito de a aceitar ou repudiar». Portanto, o direito de aceitar ou repudiar a herança ou o legado a que o transmitente foi chamado - na designada 1.ª sucessão - compete agora aos seus herdeiros porque o fenómeno sucessório inicial não foi sendo-o apenas por via da vocação pelos sucessores do transmitente que, na realidade, acabam por suceder ao 1.º falecido. Aqui acabam por dar-se dois fenómenos sucessórios, duas aberturas da sucessão, duas vocações distintas e o transmitente, detendo o direito de suceder, transmite o mesmo, inserido na sua herança, aos respetivos herdeiros. Estes detêm uma vocação direta face ao transmitente, mas indireta quanto à sucessão a que este chegou a ser chamado.

In casu, o herdeiro do sucessível (AA) aceitou a herança global do sucessível (EE), aceitando, por sua vez, o direito à herança a que o sucessível fora chamado face a terceiro (CC). Esta primeira aceitação foi pura e simples (2052.º do CCiv), e a segunda aceitação aceite a benefício do inventário (2053.º CCiv), através do requerimento do processo de inventário em causa (1082.º e segs. CPC), que mais não traduz, por conseguinte, do que o exercício deste direito.

3. Questão jurídica sucessória

O recurso tem como objeto conhecer se o tribunal *a quo* julgou corretamente ao declarar que AA carecia de legitimidade para requerer o inventário. Ou seja, considerou que este não era um “interessado direto na partilha”, pelo que não poderia instaurar o processo de inventário ora requerido⁷. O tribunal *a quo* fundamentou esta posição no pressuposto de que este interveio nos autos como cônjuge da herdeira legitimária (EE) do falecido CC. Uma vez que o regime de bens que vigorava neste casamento era o da comunhão de adquiridos, o direito à herança não fazia parte do património comum do casal (1732.º do CCiv *a contrario sensu*, isto é, apenas faria parte do património comum do casal se neste casamento vigorasse o regime de bens de comunhão geral), logo, AA, não teria, na sua esfera jurídica, o direito à herança de CC – pelo que não poderia exercer um direito do qual não era titular (o direito de suceder na herança de CC). Com base neste raciocínio, AA não era titular de qualquer posição pela qual “a sua esfera jurídica” pudesse “*ser atingida, de forma imediata e necessária, pelo modo*

⁷ De acordo com a alínea a) do n.º1 do artigo 1085.º do CPC, têm legitimidade para requerer que se proceda ao inventário e para nele intervirem, «os interessados diretos na partilha e o cônjuge meeiro (...)».

como se organiza e concretiza a partilha do acervo hereditário”⁸, logo não poderia ser considerado “interessado direto na partilha”⁹. Consequentemente, não tinha legitimidade para requerer o inventário, pelo que a instância teria de ser extinta por falta de legitimidade da parte.

O tribunal *ad quem* discordou totalmente do tribunal *a quo*, constatando que o juiz-intérprete se baseou num “*equivoco*”, alicerçando toda a sua fundamentação numa premissa errada relativamente à matéria de facto. Isto é, julgou como se EE ainda estivesse viva, quando, na realidade, esta faleceu após o inventariado, sem ter aceitado ou repudiado. Assim, o tribunal *ad quem* deu razão à fundamentação anteriormente exposta por AA “*tal como se depreendia , quer da petição inicial, quer da sua resposta ao incidente de impugnação (...)*” – que AA, tendo a sua cónjuge falecido durante a pendência da aceitação ou repúdio da herança¹⁰ do seu sogro, sucedeu, por direito de transmissão, na herança do inventariado – sendo, portanto, co-herdeiro de CC, logo, interessado direto na partilha dos bens deixados por este. Assim sendo, este não interveio, portanto, nos autos, na posição de cónjuge da herdeira legitimária, mas sim, por direito próprio – pelo que o requerimento do inventário representava o exercício do direito de suceder na herança de CC (2053.º CCiv).

4. Núcleo principal do trabalho

Pelo chamamento, os sucessíveis adquirem o direito de aceitar, ou não, a herança ou o legado. O conteúdo da vocação sucessória consiste, assim, no direito de suceder, direito esse que o sucessível pode aceitar ou repudiar¹¹. Entre o chamamento e o exercício do direito de suceder que dele resulta, decorre um lapso de tempo, e, durante esse período, a situação sucessória caracteriza-se por ser de indeterminação quanto aos seus sucessores, designando-se por herança jacente¹². Assim, o fenómeno sucessório só se encerra através do exercício do direito de suceder¹³, direito este que poderá ser exercido pela aceitação ou pelo repúdio – o que significa que a aceitação “*reveste carácter constitutivo*” e não “*o papel de mera confirmação da aquisição sucessória*”¹⁴, uma vez que o sistema português consagra o *ius*

⁸ *Cit.*, Augusto LOPES CARDOSO, *Partilhas Litigiosas*, Coimbra, Almedina, 2018, p. 299 e segs.

⁹ É importante dar nota que o conceito indeterminado de “interessado direto na partilha” não abarca apenas os herdeiros – seria inexplicável que, se tais conceitos – o de interessado direto na partilha e o de herdeiro – tivessem exatamente o mesmo sentido, que o legislador tivesse utilizado aquele primeiro como estrito sinónimo do “*bem mais perceptível e incontroverso conceito de herdeiro*” (Augusto LOPES CARDOSO, *Partilhas Litigiosas*, Coimbra, Almedina, 2018, p. 300.). Os interessados diretos na partilha serão, deste modo, os sujeitos que, sendo ou não herdeiros do *de cuius*, tem um interesse juridicamente tutelado pelo modo pelo qual é determinado o destino final dos bens deixados pelo *de cuius*.

¹⁰ Ou seja, durante o período de *jacência* da herança.

¹¹ Apenas no caso do Estado é que a aceitação não é uma condição necessária para a aquisição da herança ou do legado.

¹² Cristina Araújo DIAS, *Lições de Direito das Sucessões*, 7.ª Edição, Almedina, 2021, p. 156.

¹³ Neste sentido, José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito civil: sucessões*, Coimbra, Coimbra Ed, 1981, p. 393.

¹⁴ Francisco Manuel PEREIRA COELHO, *Direito das sucessões*, Coimbra, s. n., 1992, p. 155.

delationis. No período de jacência da herança, pode acontecer que o herdeiro chamado seja conhecido, como, de resto, se verifica no caso em análise). Permite então, o n.º 1 do artigo 2049.º do CCiv, em clara exceção ao regime da caducidade do direito de aceitação, que, se o herdeiro em causa não aceitar nem repudiar a herança dentro dos quinze dias seguintes após a abertura da sucessão (CC morreu em 2016 e EE em 2018), os tribunais possam, a requerimento do Ministério Público ou de qualquer interessado¹⁵ (como por exemplo no caso em apreço, BB), mandar notificar esse sucessível «para no prazo que lhe for fixado (...) declarar se aceita ou se repudia», sob a cominação, prevista no número seguinte do mesmo artigo, de se ter aceita a herança, na falta de declaração de aceitação ou de apresentação de documento legal¹⁶ de repúdio dentro do prazo fixado. Assim, aplica-se o regime da aceitação da herança se o sucessível declarar aceitar, se nada declarar ou se declarar repudiar, mas sem juntar o documento legal dentro do prazo assinado¹⁷.

Caso BB tivesse intentado a descrita *actio interrogatoria* durante o período de jacência da herança, e se tivesse como aceite a herança de CC por parte de EE o direito de suceder não se teria transmitido a AA, uma vez que um dos pressupostos da transmissão do direito de suceder é precisamente que o chamado tenha falecido *sem ter exercido o seu direito de aceitar ou repudiar a sucessão*. Nesta hipótese, inexistiria transmissão do direito de suceder, pelo que operaria, *in casu*, o direito de representação – ocorrendo uma vocação indireta a favor dos *descendentes* do sucessível (e não dos *herdeiros*) – logo, seriam chamados, subsequentemente, as filhas FF e GG, e não AA. Como tal, AA não teria legitimidade para requerer o processo de inventário¹⁸ – ainda que não seja *strictu sensu* pelas razões que BB alegou.

¹⁵ De acordo com o 1467.º, n.º 1, do CPC, os requerentes, para além de terem de fundamentar o seu interesse, têm ainda de justificar a qualidade que atribuem ao requerido, através da alegação dos factos relativos à sua sucessibilidade e o oferecimento da prova respetiva, v.g., certidões de nascimento ou de casamento para prova de vínculos familiares.

¹⁶ De acordo com o 22.º c) do DL n.º 116/2008 e 2126.º do CCiv *ex vi* do artigo 2063.º do CCiv, o repúdio da herança deverá ter lugar por escritura pública, se houver nela bens imóveis, e por documento particular, caso contrário.

¹⁷ Os artigos 2049.º, n.º 2 do CCiv e 1467.º, n.º 3 do CPC, determinam imperativamente que o documento de repúdio seja apresentado no prazo indicado, sob pena de se *julgar* desde logo aceita a herança. Há interesses públicos na certeza e na determinação da transmissão sucessória em causa, pelo que a apresentação extemporânea do documento de repúdio será um ato nulo (*cf.* arts. 294.º *ex vi* 295.º, ambos do CCiv) e o repúdio porventura efetuado passa a considerar-se inexistente a partir do trânsito em julgado da sentença que tenha declarado a aceitação. Todavia, nos termos do artigo 147.º do CPC, *a contrario*, o requerido pode pedir a prorrogação do prazo concedido pelo juiz e alegar, sendo caso disso, justo impedimento no cumprimento do prazo (artigo 146.º do CPC).

¹⁸ Supondo que as filhas são totalmente capazes de gozo e de exercício, não colocando a questão de saber se AA poderia ser considerado “interessado direto na partilha” caso as filhas fossem menores de idade/maiores acompanhadas.

5. Lista da Bibliografia utilizada

CAPELO DE SOUSA, R., *Lições de Direito das Sucessões*, 2.^a Edição, II, Coimbra Editora, Limitada, 1986.

CARVALHO FERNANDES, L. A., *Lições de Direito das Sucessões*, 4.^a Edição, Quid Iuris, 2012.

DIAS, C. A., *Lições de Direito das Sucessões*, 7.^a Edição, Almedina, 2021.

HÖRSTER, H. E. et E. S. M. da SILVA, *A parte geral do código civil português: teoria geral do direito civil*, 2. ed, coll. Manuais universitários, Coimbra, Almedina, 2019.

LOPES CARDOSO, A., *Partilhas Litigiosas*, Coimbra, Almedina, 2018.

MOTA PINTO, C. A. da, A. PINTO MONTEIRO et P. MOTA PINTO, *Teoria geral do direito civil*, 4. ed, Coimbra, Coimbra Editora, 2005.

OLIVEIRA ASCENSÃO, J. de, *Direito civil: sucessões*, Coimbra, Coimbra Ed, 1981.

PEREIRA COELHO, F. M., *Direito das sucessões*, Coimbra, s. n., 1992.

XAVIER, R. L., *Manual de Direito das Sucessões*, (Reimpressão), Almedina, 2023.